惠城区河南岸街道“9•27”亡人事故调查报告

2019年9月27日上午11时10分许，位于惠城区河南岸演达一路1号瑞和家园商业广场1层01号的山水爱斯酒店一楼大堂侧面门店（京季烤肉店新天虹店）进行装修作业时，发生一起1名工人死亡事故，直接经济损失92万余元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，主要领导马上作出批示，立即指派区应急管理局、区公安分局、河南岸街道办事处等有关部门工作人员立即赶赴现场了解事故情况，同时要求相关单位、人员妥善处理好善后有关工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，区政府于2019年10月16日成立了惠城区河南岸街道“9·27”亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪为组长，成员由区应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局、区总工会、河南岸街道办事处等单位派员参加，并邀请专家进行技术勘查分析，参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，根据事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，对事故现场进行勘查，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。现将惠城区河南岸街道“9·27”亡人事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.装修业主：陈某瑶以个人名义承租了山水爱斯酒店一楼大堂侧面的门店，拟开办京季烤肉店（新天虹店），事发时该门店正在装修，营业执照正在办理中。

2.装修施工单位：惠州市木清华装饰设计工程有限公司（以下简称木清华装饰公司），成立于2016年04月15日，注册类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91441300MA4UNN0F2B，住所：惠州市河南岸演达一路20号三环商住楼1层05号商场（06号铺2楼），法定代表人：杨轵文，营业期限：长期，经营范围：建筑装饰设计，室内外装修工程施工及设计，电气工程及排水工程，暖通工程，环境园林工程等。

3.门店出租单位：惠州市山水爱斯酒店管理有限公司(以下简称山水爱斯酒店)是中青旅山水酒店投资管理有限公司的子公司，成立于2014年05月21日，注册类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：91441300398006727U,住所：惠州市河南岸演达一路1号瑞和家园商业广场2单元7层01号，注册资本人民币叁佰万元整，法定代表人：周刚，经营范围：旅业；酒店管理服务；停车场管理；物业管理；房屋租赁；国内贸易；餐饮服务；装饰设计；装修工程；商务信息咨询；票务代理；茶艺服务。

（二）装修工程有关情况

1.经营场所出租情况：2013年8月，中青旅山水酒店投资管理有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司签订了《关于惠州市惠城区演达一路1号瑞峰商业广场南楼之物业租赁合同》，租赁房屋的范围：第一层部分物业（靠西边部分）和第2层、第7至第12层物业。租赁房屋的总建筑面积约为9550平方米。

中青旅山水酒店投资管理有限公司将上述租赁的物业交由该公司子公司山水爱斯酒店使用经营。

陈某瑶承租了山水爱斯酒店一楼大堂侧面店铺，拟开办京季烤肉店，双方于2019年8月31日签订《房地产租赁合同》、《安全责任书》，出租面积为186平方米。

2.装饰装修工程发包情况：2019年9月17日陈某瑶与木清华装饰公司签订《京季烤肉店（新天虹店）室内装修工程》施工合同，合同约定施工期限为9月18日至11月10日。合同内容包括：木清华装饰公司京季烤肉店（新天虹店）装

修施工，现场负责人为李某阳，工程范围：室内装修，合同预算总额32万元。

二、事故发生经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2019年9月27日上午，木清华装饰公司现场管理人员李某阳安排工人朱某石到京季烤肉店室内装修现场工作，朱某石当天的工作任务是在室内二楼墙体上预埋线路底盒、线管，为下一步安装电线做准备工作。上午11时许，朱某石在二楼东北角墙体处，站在木梯上（离地约1米高）安装线路底盒和线管时，突然大叫一声，身体倾倒，要从木梯上摔下来，木梯旁的其他工人立即过去扶住了他，发现他已经昏迷，失去知觉，其时还有呼吸，口吐白沫，四肢僵硬，下体失禁，他们就大喊有人晕倒了，正在一楼巡查的李某阳听到喊声立刻赶到二楼，看到朱某石晕倒在地，就马上拨打“120”急救电话，现场负责人对朱某石进行心肺复苏抢救，并打电话向木清华装修公司负责人杨轼文报告。“120”医护人员到达现场后，立即进行抢救，约半小时后当场宣布朱某石经现场抢救无效死亡。

（二）事故应急处置评估情况

接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区应急管理局、河南岸街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，按照职责分工，开展事故调查处理相关工作。

事故发生后各单位信息接收、流转通畅，相关职能部门协调联动情况良好，区委、区政府对信息发布的管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当;各应急队伍调动有效，反应及时，到达迅速，现场处置科学有效，安全风险化解及时，应急处置及时有效。

(三)事故伤亡情况

朱某石，男，汉族，35岁，重庆市开州区人，户籍地址：重庆市开州区。是木清华装饰公司临时雇请的工人。

（四）善后处理情况

事故发生后，木清华装饰公司积极与死者朱某石的家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订了《人民调解协议书》，死者遗体已经火化，家属已返回原籍，善后工作处理完毕。

三、事故现场勘查、“120”抢救及法医鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

经电气技术专家、调查组人员现场勘查，事发地点墙体上已经有安装了部分的预埋底盒和线管，朱某石作业岗位周边无电气线路，施工现场未通电，施工现场临时用电从一楼原配电箱引入220V线路，距离事发地点约3米远外有切割、焊接等用电设备。从事故相片和救援人员表述，9月27当日天气晴天，未见雷暴，未发现有雷电对人体放电等异常天气状况。

公安法医鉴定情况：按照惠城区公安司法鉴定中心出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，朱某石死亡原因排除机械暴力致死。

“120”急救情况：根据惠州华康医院出具的《“120”院外急救记录》：120到达现场后平躺在地，呼之不应，颈动脉搏动消失，双侧瞳孔散大，直径4.0mm，对光反射消失，口唇四肢末梢发绀，无呼吸，无心跳，小便失禁，初步诊断：不符合电击生理反应，呼吸心跳骤停，立即行心肺复苏，肾上腺素1毫克，肌注，30分钟后心电图仍成一条直线，宣告临床死亡。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

根据对现场作业环境勘查、事发时工人作业任务、现场有关人员证言以及公安司法鉴定中心出具居民死亡医学证明、“120”急救诊断情况，进行综合分析：排除朱某石触电身亡的情形，属于意外死亡；因事故善后工作处置迅速，朱某石家属不同意遗体解剖，朱某石遗体被火化，未作进一步的医学死因鉴定。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是一起非生产安全责任事故。

五、事故防范措施建议

生产经营单位应当关注工人身体健康状况，合理安排工作内容；应加强施工作业现场的安全管理，对施工现场临时用电要严格遵守有关标准规范规定，规范设置配电系统图，安排用电监护人，做好安全警示，不得使用无漏电保护的控制箱。对从事特种作业的人员，要严格审核其作业资质，严禁未取得特种作业资格从事特种作业。

惠城区河南岸街道“9·27”亡人事故调查组

2019年12月12日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2020-02-18